PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que aprueba los protocolos de empleo de la fuerza y de cámaras corporales de las fuerzas federales (puente hasta la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»)

Resolución puente del Ministerio de Justicia y Seguridad: reemplaza las Resoluciones 125/2024 y 943/2023 con protocolos basados en los Principios Básicos de la ONU y hace obligatoria la cámara corporal en todo procedimiento federal, con grabación inalterable, acceso del fiscal y plan de despliegue al 10/12/2029.

Propuesta 71: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase I (año 1, antes de la sanción de «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, la Ley N° 25.326 y las Resoluciones del entonces Ministerio de Seguridad Nros. 125/2024 y 943/2023, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19, inciso 6, de la Ley de Ministerios, en el texto de la Ley N° [—], asigna a este ministerio la dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Que el empleo de las armas por las fuerzas federales se rige por el Reglamento General aprobado por la Resolución N° 125/2024, que admite supuestos amplios de uso y define en términos amplios el peligro inminente (artículos 2° y 5°), y el mantenimiento del orden público, por la Resolución N° 943/2023.

Que corresponde alinear esas reglas con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que la República aplica como estándar de referencia, y con el principio de adecuación de los medios y preservación de la vida del artículo 21 de la Ley N° 24.059.

Que las cámaras corporales con grabación inalterable protegen tanto a las personas como a los agentes que actúan dentro de la ley, y facilitan el control del Ministerio Público Fiscal.

Que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación una ley de uso de la fuerza, y que hasta su sanción corresponde que las nuevas reglas rijan por resolución de este ministerio.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en el texto de la Ley N° [—].

Por ello, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébanse los Protocolos de Empleo de la Fuerza y de Cámaras Corporales de las Fuerzas Federales, conforme los artículos siguientes, aplicables a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, fuera de los establecimientos penitenciarios, al Servicio Penitenciario Federal, en adelante 'las fuerzas federales'. Los protocolos se basan en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979).

ARTÍCULO 2°.- Principios. El empleo de la fuerza se rige por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad, en concordancia con el artículo 21 de la Ley N° 24.059. Solo procede cuando otros medios resulten ineficaces, en la medida estrictamente necesaria, con preferencia por los medios menos letales y cesando en cuanto la persona haya sido reducida o haya cesado la amenaza.

ARTÍCULO 3°.- Armas de fuego. Los agentes solo emplearán armas de fuego contra las personas en defensa propia o de otras personas ante un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o para detener a quien represente ese peligro y oponga resistencia o impedir su fuga, y solo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. El empleo intencional de armas letales solo procede cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Se entiende por peligro inminente la situación en la que es objetiva y razonablemente previsible que se produzca de inmediato la muerte o lesiones graves de una persona.

ARTÍCULO 4°.- Advertencia y prohibiciones. Antes de emplear un arma de fuego, el agente se identificará y dará una advertencia clara, salvo que ello lo pusiera indebidamente en peligro, creara un riesgo para otras personas o resultara evidentemente inútil. Queda prohibido disparar contra vehículos en movimiento o personas en fuga fuera de los supuestos del artículo 3°, disparar contra multitudes, emplear la fuerza sobre una persona ya reducida y emplear armas o municiones no provistas por la fuerza.

ARTÍCULO 5°.- Orden público. En los operativos de orden público, incluidos los destinados a preservar la libre circulación, se priorizarán el diálogo y la disuasión; ante reuniones pacíficas se evitará el empleo de la fuerza o se lo limitará al mínimo; ante reuniones violentas solo se emplearán medios menos letales y nunca armas de fuego fuera de los supuestos del artículo 3°. Los agentes llevarán identificación visible, y el responsable del operativo comunicará su inicio y desarrollo al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 6°.- Actuación posterior. Todo empleo de armas de fuego, y todo empleo de la fuerza con resultado de lesiones o muerte, será informado por el agente a su superior dentro de las doce (12) horas y comunicado por la fuerza al Ministerio Público Fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas, con preservación del arma y de la grabación. Se procurará asistencia médica inmediata a las personas heridas.

ARTÍCULO 7°.- Cámaras corporales. Todo agente que intervenga en un procedimiento federal y cuente con una cámara corporal asignada deberá mantenerla activada desde el inicio hasta la conclusión de su intervención. Las fuerzas federales asignarán las cámaras disponibles con prioridad a las patrullas y a los operativos de orden público. La omisión injustificada de activar la cámara constituye falta grave.

ARTÍCULO 8°.- Grabación inalterable y acceso del fiscal. Las grabaciones se descargarán al finalizar cada turno en un sistema centralizado bajo custodia de la dependencia con competencia en tecnologías de la información del ministerio que designe su titular, que impida su borrado o alteración y registre todo acceso, y se conservarán durante al menos dos (2) años o, si se vinculan con una denuncia o un proceso, hasta su conclusión. El Ministerio Público Fiscal tendrá acceso a las grabaciones vinculadas con los hechos que investigue, y les serán remitidas de oficio cuando del procedimiento resulten una detención, lesiones o la muerte de una persona. Su tratamiento se ajustará a la Ley N° 25.326, en particular sus artículos 4°, 9° y 23.

ARTÍCULO 9°.- Plan de despliegue. Dentro de los sesenta (60) días, la Secretaría de Seguridad de este ministerio aprobará el plan de despliegue de cámaras corporales, con metas semestrales, de modo que la totalidad de las patrullas de las fuerzas federales cuente con cámara al 10 de diciembre de 2029, y publicará cada semestre su grado de avance.

ARTÍCULO 10°.- Registro de detenciones y de empleo de armas. Las fuerzas federales registrarán en forma digital, en el sistema que establezca la Secretaría de Seguridad, cada detención y cada empleo de armas de fuego o de la fuerza con resultado de lesiones o muerte, con sus circunstancias, los agentes intervinientes y la referencia a la grabación correspondiente.

ARTÍCULO 11°.- Normas que se dejan sin efecto. Déjanse sin efecto la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 125/2024 y la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 943/2023, y toda norma interna de las fuerzas federales que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 12°.- Carácter transitorio. La presente resolución rige hasta la entrada en vigencia de la ley de uso de la fuerza de las fuerzas federales que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación; a partir de entonces, continuará vigente en cuanto no se oponga a esa ley, hasta su adecuación.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app